

[17] 국유재산 변상금 및 대부 고객 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제38조(변상금부과 전 확인사항)에 따르면 변상금을 부과하는 경우에는 무단점유자의 인적 사항 등을 확인하여야 한다고 되어 있고
 - 국유재산실무집(2019. 3월) '제5절 대부계약'에 따르면 국유재산의 대부계약은 국가 외의 자가 일정 기간 유상이나 무상으로 사용·수익할 수 있도록 체결하는 계약으로 민법상의 '임대차 또는 사용대차'와 같은 개념이라고 되어 있음
 - 따라서, 변상금 부과나 대부계약은 특정한 상대방을 대상으로 이루어져야 하고 동일한 무단점유자나 대부계약자 등을 이중으로 등록하여 관리하지 않도록 국유재산관리시스템(이하 '국유BPM')을 구축하여 업무를 효율적으로 관리·처리 되도록 하여야 함¹⁾
- 그런데, 국유재산 대부료, 변상금 고객 중 연체채권과 관련한 고객관리 실태를 표본으로 점검한 결과
 - 담당자가 국유BPM에 국유재산과 관련한 이해관계자를 등록하는 경우 동일한 성명, 주소지를 가지고 있는 동일인이더라도 이중으로 등록이 가능하고

1) 동일한 고객인데도 2개의 고객으로 관리하는 경우에는 연체독촉 우편물이 각 고객번호별로 2건이 발송됨

- 국유BPM에서 이해관계자 등록 시 동일인이 있음을 알려주는 기능이 없어 담당자가 동일한 고객이 있음을 간과할 경우 동일인이 이중등록 되더라도 이를 알지 못하여
- [표 33] 및 [별표 9]와 같이 총 11개 지역본부에서 국유재산 관련 변상금 부과지 및 대부계약(182건)에 대하여 실질적인 이해관계자는 38명인데도 77개의 번호로 관리하고 있는 것으로 확인됨
- △ 이에 따라, 동일한 소재지의 국유재산에 대한 실질적인 점유자는 1인인데도 국유BPM에는 2인 이상으로 관리되어 체납자별 체납세액 관리가 어렵고, 우편물이 2중, 3중으로 발송되는 등 불합리하게 운영되고 있는 실정임

[표 33] 동일 재산 이해관계자 다중 등록 현황

(단위 : 건)

순번	관련부점	건 수	BPM 내 계약자수	실제 계약자 수
----	------	-----	------------	----------

“기재생략”

* 인천지역본부는 해당사항 없음

【조치할 사항】

- ◇ 서울동부지역본부장, 서울서부지역본부장, 부산지역본부장, 경기지역본부장, 광주전남지역본부장, 대전충남지역본부장, 대구경북지역본부장, 전북지역본부장, 경남지역본부장, 강원지역본부장, 충북지역본부장은 국유재산 동일 물건에 이해관계자가 다중으로 등록되어 있는 대부계약 또는 변상금 부과지 182건의 이해관계자를 정리하여 관리하도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)
- ◇ 국유재산총괄부장은 국유재산과 관련한 이해관계자의 성명, 주소지 등이 동일할 경우 이해관계자 등록 시 이중 등록임을 알려주는 방식 등을 도입하여 동일인을 이중으로 등록, 관리하지 않도록 국유재산관리시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)

[별 표 9]

무단점유 및 대부관련 고객 이중관리 명세

(단위 : 천 원)

순번	관련 부점	국유재산소재지	구분	점유자 성명	고객번호		점유기간		금액
					기존	정당	시작	종료	

“기재생략”